

Titre I - Les personnes responsables

Chapitre 1 : Détermination des personnes responsables pénalement

-> **Auteur** = celui qui **commet** ou **tente de commettre** l'infraction = réunit **en sa personne tous les éléments** de l'infraction

- **Auteur matériel** = a **matériellement commis** l'acte

- **Auteur moral** = a **fait commettre** l'acte par un tiers

-> C'est le cas en matière de **génocide** **article 211-1 CP**

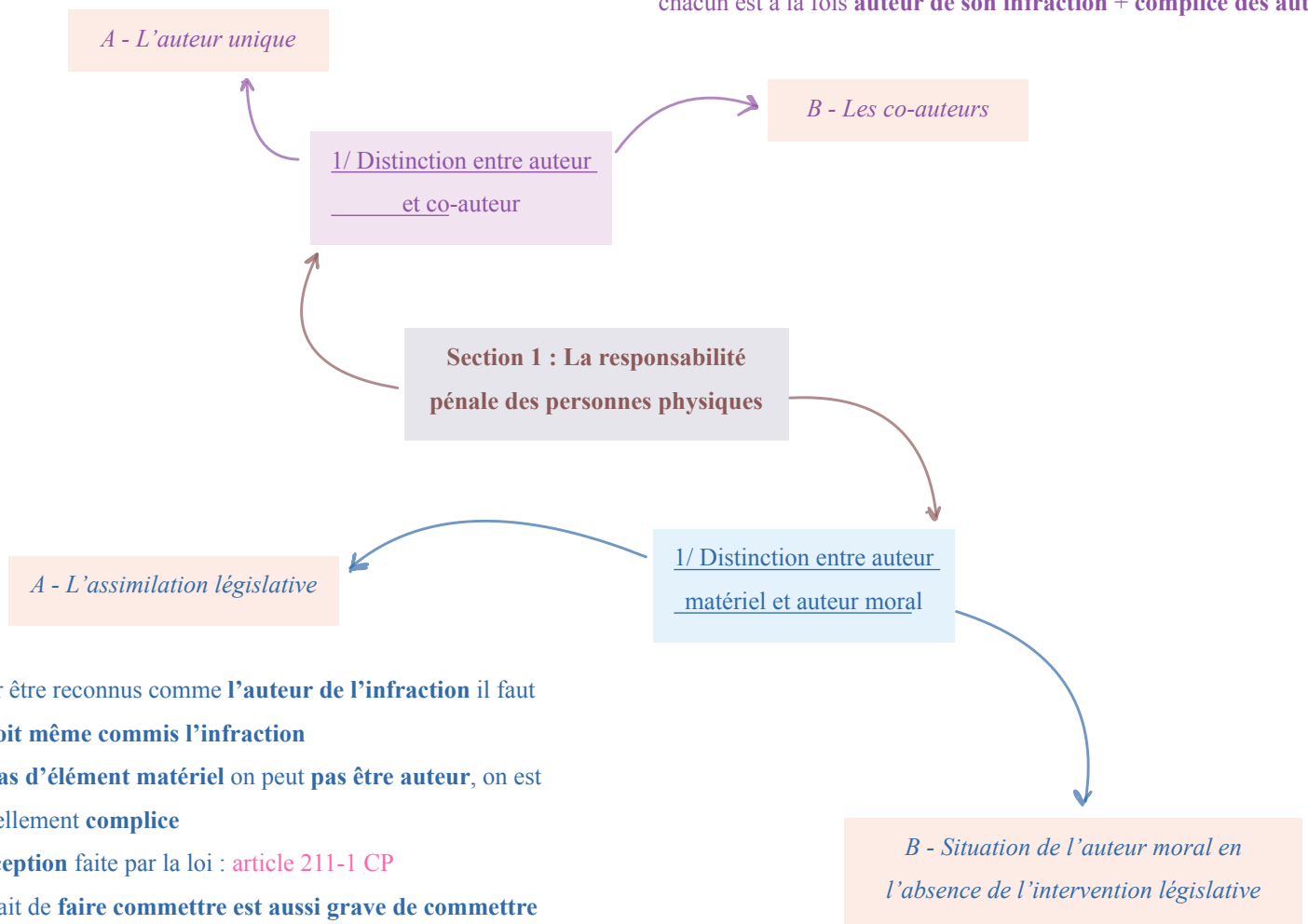
-> **Complice** = participe en **connaissance de cause** sans accomplir la **matérialité** de l'acte

-> **Co-auteurs** = accomplissent **matériellement et psychologiquement la même infraction**

=> Lorsqu'il y a plusieurs auteurs, le Code retient des **circonstances aggravantes** (peine + sévère)

-> **Article 121-6 CP** : Le complice est **puni comme l'auteur**

- **Théorie de la complicité co-respective** : lorsque des individus **commettent ensemble des violences de nature différentes** : la JP retiens soit la **scène unique de violence**, soit la **complicité respective** = chacun est à la fois **auteur de son infraction** + **complice des autres**



-> Pour être reconnu comme **l'auteur de l'infraction** il faut avoir **soit même commis l'infraction**

-> Si **pas d'élément matériel** on peut **pas être auteur**, on est éventuellement **complice**

=> **Exception** faite par la loi : **article 211-1 CP**

-> Le fait de **faire commettre** est **aussi grave de commettre soit même**

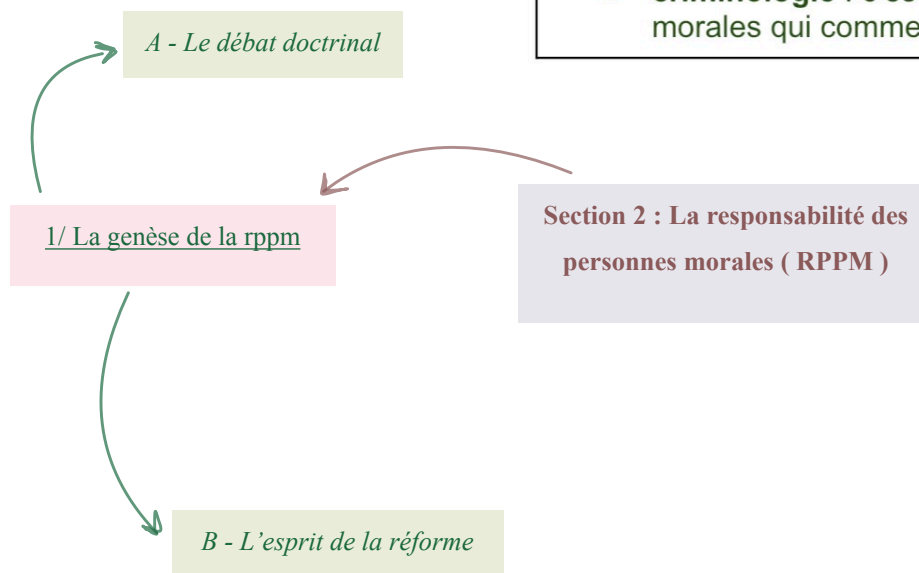
-> Idem pour le trafic de stupéfiant, la corruption active, etc

-> Si la loi **ne prévoit pas** d'assimiler l'auteur moral a l'auteur matériel, la **JP ne peut pas le faire**

-> **Exception** lorsqu'il y a un **lien de subordination** entre l'auteur moral et l'auteur matériel (c'est son exécutant)

-> L'auteur moral est **tellement impliqué** que c'est comme s'il était présent

Arguments hostiles	Arguments favorables
Personne morales sont une fiction	→ Les personnes morales sont bien présentes Elles ont même parfois une volonté différente des personnes qui la composent
Elles n'existent qu'en fonction d'un objet qui ne peut pas être la commission d'une infraction pénale	→ La personne morale a quand même une responsabilité civile
Principe de la personnalité des peines : sanctionner une pm aurait des conséquences sur des personnes physiques (dirigeants, associés etc)	→ Certes, mais la condamnation d'une personne physique a aussi des conséquences sur les personnes qui l'entoure (famille, amis, travail, etc)
	+ expérience dans le temps et dans l'espace : avant la Révolution ça marchait très bien, et à l'étranger aussi
	+ criminologie : c'est souvent des personnes morales qui commettent des infractions



- Objectifs :

- reconnaître une **réalité criminologique** : les pm **commettent des infractions** et elles **doivent être condamnées** pour ça
- **alléger la responsabilité des dirigeants** en lui substituant la rppm

- Principes :

- **responsabilité pénale personnelle** : l'article 121-1 CP s'applique aux pm parce qu'elles sont **responsable de ce qu'elles font**
- > Une société absorbante peut auj être responsable pour une infraction commise par une société absorbée
- **rppm indirecte** : une pm **n'est pas auteure** elle même d'une infraction pénale : elle est **responsable par l'intermédiaire de ses organes** représentants -> **article 121-2 CP**

- Principe de généralité :

-> **Article 121-2 CP** : les **personnes morales sont pénalement responsables** = pour être responsable il faut la **personnalité morale** (difficulté pour asso illégales etc)

-> Mort de la personne morale (fusion et absorption) : **Une infraction commise par une société absorbée peut elle être reprochée a la société absorbante ?**

- La Cour de Cass refuse de condamner B pour infraction commise par A :  arrêt 20 juin 2000 + 14 oct 2003

- Mais : Cour commerciale + CE ( 22 nov 2000) + CJUE ( 5 mars 2015) + CoCo ( 18 mai 2016) + CourEDH ( Carrefour France c/ France, 2019)

-> Reste que la Cour de Cass qui refuse d'assimiler les responsabilités pénales

- **Revirement** :  **Arrêt 25 nov 2020** = La cour **admet finalement la possibilité de condamner une personnalité morale absorbante** pour une infraction commise par la personnalité morale absorbée

- Portée dans l'espace : les personnes morales absorbantes qui **entrent dans le champ de la directive** sont resp des personnes morales absorbée

=> La Cour **étend le champ d'action** aux SARL, puis universités etc

- Portée dans le temps : cette nouvelle JP ne s'applique qu'aux fusions / absorption **réalisées après le revirement** SAUF en cas de **fraude** on appliquera **rétroactivement** la JP

a) Les personnes morales concernées

A - Le champ d'application

2/ Les modalités de la rppm

Section 2 : La responsabilité des personnes morales (RPPM)

a) Condition d'imputation d'une infraction à la personne morale

- Commission de l'infraction :

-> **Pas de resp pénale sans infraction**

-> La Cour de Cass dit avec  **arrêt 1997** qu'une personne morale **ne commet pas elle même une infraction** = **responsabilité indirecte**

-> La Cour prolonge la JP : il faut **identifier précisément quel organe représentant a commis l'infraction** (ex Train SNCF)

- Par les organes représentants :

-> **Organe** = une / plusieurs personnes auxquelles la loi ou les **statuts** donnent une **fonction particulière dans l'organisation de la personne morale** (gérants, Conseil d'admin, AG, directoire etc)

-> **Représentants** = personnes qui ne sont **pas des organes** mais peuvent être **engager la personne morale et exercent des fonctions de gestion, administration** etc (administrateur provisoire, etc)

- Pour le compte de la personne morale :

-> L'infraction doit être commise **en lien** avec la personne morale = **dans son intérêt**

- L'exclusion :

-> **Article 121-2 CP** : **exclue l'Etat** = ne peut **pas être pénalement responsable** = principe de **continuité de l'Etat**

- On **ne peut pas dissoudre** l'Etat

- Les amendes vont dans les caisses de l'Etat = il **ne peut pas payer d'amende**

- Limitation :

-> **Article 121-2 al 2 CP** : les **collectivités territoriales** et leur groupement sont **responsables pénalement** QUE dans le cadre **d'activité susceptible de faire l'objet d'une convention de SP** (ex Ski)

b) Les infrastructures concernées

-> Lors de la **création du CP** en 1994, **l'article 121-1** limitait les infractions concernées = **principe de spécialité**

- rppm pour **vol, escroquerie, abus de confiance**, etc, mais **pas pour la corruption...**

- rppm **que dans le CP**, pas dans les autres codes => **vide juridique**

-> Evolution :  **Arrêt Chambre crim, 5 fév 2003** : prévoit la **rppm pour la contrebande** mais rppm **pas prévu dans le Code des douanes** = la Cour s'écarte de **l'art 121-2 CP**

- **Loi Berben II, 9 mars 2004** : **supprime** à **l'article 121-2 CP** la mention « dans les cas prévus par la loi » = **supprime le principe de spécialité**

b) Les effets de la resp pénale

-> Peine principale = **amende**

-> **Amende x5** pour les personnes morales

-> Si **pas de mention** de le peine dans la loi : **amende encourue d'1 million d'euro**

-> **Peines complémentaires** : dissolution, interdiction d'émettre des chèques, confiscation, affichage de la condamnation, etc

Chapitre 2 : Les degrés de la
responsabilité pénale